Número de Actuación: 172363

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 18 días de Marzo del 2020 a las 16:06 hs., mediante llamado telefonico se comunica el Sr./Sra. **NICOLAS HORACIO KOSCIUK, titular del DNI Argentino 28731776, de 38 años de edad, con fecha de nacimiento el 20/05/1981, de nacionalidad argentina, de estado civil soltero, con domicilio ,particular en la calle Mozart N° 610 Piso Dtpo Parque Avellaneda CP Buenos Aires**, quien manifiesta su deseo de formular la presente denuncia. Acto seguido, se le hace saber los derechos que asisten a las víctimas regulados en los artículos 37, 38 y 39 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (que se transcriben al reverso de la presente), como así también las inhabilidades y obstáculos para denunciar (art. 80 y 122 del mismo cuerpo legal), poniéndosele en conocimiento de las penas que incurren quienes denuncian con falsedad, conforme lo normado en el art. 245 del Código Penal de la Nación. Conforme a ello, presta juramento de decir la verdad. Explicadas que le son las generales de la ley (vínculos de parentesco, amistad, enemistad, o relaciones económicas con las personas involucradas en los hechos), dice que no le comprenden, y que será veraz en sus dichos. Preguntada por los hechos que son motivo de denuncia, MANIFESTO:

Siendo las 14:50 horas se comunica desde el abonado 1524020854 una persona de sexo de masculino quien afirma ser Nicolas Horacio Kosciuk, dni 28731776, domicilio Mozart 610, Caba. Teléfono 1524020854, mail nhk.web@gmail.com. A fin de informar que en el día de la fecha 18 de marzo del 2020, una persona de sexo femenino de nombre de pila Margarita, desconoce el apellido, acompañante de la persona de sexo femenino internada en la cama número 17 en Clínica Medica unidad 1 del hospital Piñero, al darle el alta médica, la denunciada se llevó la biblia perteneciente a la madre del dicente que se encuentra en la misma habitación en la cama 18. Leída la presente denuncia presta su conformidad.

Preguntada que fuera acerca de si desea tener conocimiento sobre el resultado del proceso, manifiesta que SI. A tal fin designa como domicilio válido el aportado anteriormente. Que nada más tiene para agregar. En este acto se le hace saber que en caso de urgencia podrá recurrir a los servicios prestados por este Ministerio Público Fiscal a través de la línea telefónica 0800-33FISCAL durante las 24 horas, manifestando que en caso de necesitarlo se comunicará de inmediato al número indicado. A preguntas para que responda si necesita alguna otra medida de seguridad, refiere que no. Se deja constancia que la presente es copia íntegra de su igual en formato papel, que se encuentra suscripta por la denunciante y la funcionaria actuando en cada una de sus fojas. Asimismo en este acto se hace entrega de la copia de la presente acta a requerimiento de la denunciante.

DERECHOS DE LA VÍCTIMA Y TESTIGOS

Art. 37.- Derechos de la víctima y testigos.
Se garantizará a las víctimas del delito y a los/las testigos los siguientes derechos:

a. A recibir un trato digno y respetuoso por parte de las autoridades competentes.
b. A la restitución de los gastos causados por la obligación de concurrir a declarar en el proceso.
c. A requerir medidas conducentes, de protección física y moral y toda otra que sea necesaria para la seguridad propia, de sus familiares y la de los testigos que declaren en su interés, a través de los órganos competentes.
d. A ser informado sobre los resultados del acto procesal en el que ha participado.
e. A cumplir el acto procesar en el lugar de su residencia, de ser ello posible, cuando se trate de personas mayores de setenta (70) años, mujeres embarazadas, personas con discapacidad o enfermos graves que no puedan trasladarse, y así lo soliciten con la debida anticipación.

Art. 38.- Derechos de la víctima en particular.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 37, la víctima tendrá derecho:
a. A ser informado/a por el/la Fiscal interviniente acerca de las facultades que puede ejercer en el proceso y sus consecuencias.
b. A ser informado/a sobre el estado de la causa y la situación del/la imputado/a;
c. A aportar información durante la investigación.
d. A ser acompañado/a por persona de su confianza, cuando sea menor o incapaz, durante los actos procesales en los cuales intervenga, siempre que ello no coloque en peligro el interés de obtener la verdad de lo ocurrido.
e. A ser informado/a de los resultados del procedimiento, aun cuando no haya intervenido en él.
f. A requerir la revisión del archivo dispuesto por el/la fiscal, aun cuando no haya intervenido en el procedimiento como querellante, en los casos previstos por este Código y a ser notificado/a de las resoluciones que pueda requerir su revisión
La víctima será informada sobre sus derechos cuando realice la denuncia o en su primera intervención en el procedimiento.

Art.39.- Información.
Los derechos reconocidos en este capítulo serán enunciados por el/la magistrado/a del Ministerio Público Fiscal, al momento de practicar la primera citación formal de la víctima o del testigo.
No siendo para más se da por terminado el acto, previa lectura en alta voz, firmando la compareciente para constancia, por ante mí, que doy fe.

Agente receptor de la Denuncia: SCHOJ, IRINA VANESSA



FELICITAS PAULA VILLALBA DIAZ
PROSEC COAD. DE 1º INST.
fpvillalbadiaz@fiscalias.gob.ar
Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A.
18/03/2020 16:24:13